

לכבוד

עלי, אגודה שיתופית קהילתית בע"מ

א.ג,

הנדון: שימוש בקרקע וצריכת מים

הואיל ואנו המעבדים רואים ערך רב בפיתוח ושימור הקרקעות סביב הישוב עלי ורואים חשיבות שקרקעות אלו יוכרוזו כאדמות מדינה הרינו מתחייבים:

1. אנו המעבדים את הקרקע המסומן בתשריט המצ"ב ומסומן א' (להלן: "המקרקעין").
2. אנו מצהירים כי האחריות להסדרת זכויותינו במקרקעין מוטלת עלינו באופן בלעדי, וכי האגודה או הועד המקומי אינם אחראים באופן כלשהו לאחזקתנו במקרקעין.
3. ככל שתוגש כנגדכם תביעה כלשהי הנוגעת לאחזקתנו במקרקעין, כי אז אנו מתחייבים להבהיר כי איננו מחזיקים במקרקעין מכוחכם או על פי הרשאה מכס, ואנו מתחייבים לשלם כל סך שתחויבו בו, ובלבד שתודיעו לנו על קיום התביעה ותאפשרו לנו להתגונן בפניה בזמן אמת.
4. ככל שתספקו לנו מים לשם שימוש בחקלאות, עד לגבול המקרקעין או למקום אחר בסביבתו, כי אז אנו מתחייבים לשלם בגין צריכת המים בהתאם לתעריפים חקלאיים שיהיו נהוגים אצלכם מעת לעת, וזאת בהתאם לצריכה בפועל, כפי שתבוא לידי ביטוי במד המים שיותקן על ידכם. במסגרת החיוב תהיו רשאים לחייב אותנו גם בגין קרן לתחזוקת מים.
5. ידוע לנו כי תהיו רשאים, בגין מצבים של בעיות חמורות באספקת וכמות המים בישוב, להפסיק את אספקת המים אשר ישמשו את המקרקעין בהתראה מראש של 30 יום, ולא תהיה לנו כל טענה או תביעה כנגדכם בגין כך.
6. כן ידוע לנו כי ככל שלא נשלם את חשבונות המים בהתאם לסכום שנדרש על ידכם וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת דרישה לכך מאתכם, כי אז תהיו זכאים לנותק את אספקת המים לשטח באופן מדי.
7. ככל שתהיינה תקלות באספקת המים למקרקעין, תהיה סיבת התקלה אשר תהא, לא תהיה לנו כל טענה או תביעה כנגדכם בעניין.
8. אנו מתחייבים לצרוך את המים מקווי המים שייבנו על ידכם ולהתחבר אליהם אך ורק בהתאם להוראות והנהלים שייקבעו על ידכם, והחיבור יהיה על חשבוננו המלא.
9. במקרים מסוימים יהיה ניתן להעביר את החלקה/ למכור אותה/ לסחור בה עם כל גורם אחר, וזאת אך ורק באישור העברת הבעלות על ידי ועדה מסודרת מטעם הישוב לאחר אישור ספציפי של הבעלים החדש על ידי הישוב.
10. לא תהיה שום תביעה למעבד הקרקע כלפי הישוב בגלל נזקים שנגרמו לאור הפסקות מים או פגיעה בצנרת או נזקים אחרים שנגרמו לצידו.

11. הננו מתחייבים לפנות את החלקה במידה ולא נעבד אותה במהלך השנה הראשונה, או במידה ולא אעבד אותה לאחר הקמתה למעלה מ-3 שנים ברציפות

12. הננו מתחייבים להיוועץ ביישוב בכל שינוי של יעוד הקרקע.

13. היישוב מאשר כי במקרה ויוחלט על בניה בתחום היינות (יקב) בתוך הקו הכחול שבצמידות לשטח המעובד תינתן למעבדים אפשרות לגשת למכרז כ"ראשונים בין שווים".

14. במידה והמקרקעין יהפכו לסטאטוס של אדמות מדינה, היננו מתחייב לפנות לוועדה החקלאית של מ.א. בנימין ע"מ לבקש הקצאת הקרקע הנ"ל.

15. במקרה של מחלוקת בין הצדדים בכל הקשור להסכם זה יכריע רב היישוב עלי והכרעתו תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור.

16. במידה ונאלץ לפנות את הקרקע, אך ורק לצורכי היישוב והתפתחותו, ולאחר בדיקה מירבית של כלל האפשרויות מצד היישוב, ידוע לנו שלא נהיה זכאים לשום שיפוי או פיצוי מצד היישוב. יחד עם זאת, יפוצה מעבד הקרקע על ידי היום בלבד ע"פ הנוסחה הבאה:

• במהלך ה-3 השנים הראשונות:

גודל השטח * ערך השקעה בדונם במשך אותן שנים

• במהלך שנים 4-13:

גודל השטח * ערך השקעה בדונם בשנת 0 * ((שנה נוכחית-שנת נטיעה-3) * 10%-1) + (2033-שנה נוכחית) * 3,500 ₪.

ערך השקעה בדונם - ע"פ תחשיב עדכני של גידול גפן ליין כפי שמפורסם במשרד החקלאות.

ולראיה באנו על חתום: מעבדי הקרקע - ח. ס., יו"ר הוועדה החקלאית

